



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-06 - Servizio Affari generali
ID Provvedimento: 1308

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL DEC E CONSULENZA ARCHIVISTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MEMORIA E INNOVAZIONE: ARCHIVIO DIGITALE E SPAZI VIRTUALI PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO" IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DAVIDE MARINGIÒ E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BBKA90BCB2

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA La Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTO la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Affari generali fino alla data del 20.01.2030;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA

la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

ATTESTATO

che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RICHIAMATI

- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, con particolare riguardo all'art. 50 comma 1 lettera b);
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante le "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna approvato con Determinazione DG n. 2457 del 17.12.2025;
- il Regolamento interno sulle modalità operative per il "Controllo a campione" delle autocertificazioni approvato con Determinazione DG n. 1838 del 12.10.2023;

DATO ATTO CHE

il Servizio Affari generali ha intrapreso un percorso di razionalizzazione degli archivi cartacei, a seguito del quale è stato affidato a un soggetto esterno, Taulara srl, il "Servizio di riordino, trasferimento, custodia e gestione dell'archivio documentale cartaceo di deposito dell'ARPAS per 36 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi, e riconsegna finale" di una parte dell'archivio agenziale e che il medesimo Servizio risulta beneficiario di un finanziamento pubblico per il progetto "Memoria e innovazione. Archivio digitale e spazi virtuali per l'ambiente e il territorio" finanziato a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

valere sul PR Sardegna FESR 2021-2027" finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico dell'ARPAS;

ATTESO CHE la complessità tecnica delle attività archivistiche previste per le procedure di cui sopra e la necessità di garantire elevati standard qualitativi rendono necessario affiancare al /alla Direttore/Direttrice dell'Esecuzione del Contratto (DEC) una figura professionale dotata di specifiche competenze archivistiche, in grado di supportare le verifiche di conformità e il controllo quali-quantitativo delle prestazioni, oltre che ridurre le tempistiche di revisione degli elaborati richiesti nei rispettivi capitoli tecnici;

RILEVATO per quanto detto che al fine di garantire un ottimale svolgimento delle attività di esecuzione contrattuale delle procedure sopra menzionate risulta necessario procedere con l'acquisizione di un servizio specialistico di natura tecnico-professionale avente ad oggetto il supporto tecnico al/alla DEC nominato/a dall'Agenzia;

RILEVATO che il Servizio specialistico di cui sopra dovrà avere una durata analoga a quella del progetto PR FESR sopra menzionato, pari a complessivi tre anni;

DATO ATTO che il sottoscritto ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell' art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e ha la competenza per l'acquisizione del servizio in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che con prot. n. 21832 del 14/05/2026 è stato richiesto all'operatore economico Davide Maringì, con sede legale in San Giovanni Suergiu, via Sant' Antioco n. 45, P. IVA 04059980922, un preventivo di spesa per il servizio in oggetto, meglio descritto nel Capitolato tecnico allegato alla richiesta di preventivo;

VISTO il preventivo formulato dall'operatore economico Davide Maringì, con sede legale in San Giovanni Suergiu, via Sant'Antioco n. 45, P. IVA 04059980922, acquisito agli atti con prot. n. 23430 del 25/05/2026, di € 70.000,00, iva esente e al netto degli oneri previdenziali (contributo del 4% di Rivalsa INPS);

CONSIDERATO CHE il prezzo dell'offerta presentata dal suddetto operatore è in linea con i prezzi di mercato e conveniente in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni richieste;

RICHIAMATI

- l'art. 50 comma 1 lett. b) a norma del quale per gli acquisti di valore inferiore a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

140.000,00 euro si può procedere con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO che risulta applicabile al caso di specie quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 208/2015 e che pertanto, sussiste l'obbligo di procedere all'acquisto "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

ACCERTATO CHE

- l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;
- le prestazioni di cui in oggetto, dato il loro modesto valore, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023
- al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
- l'affidamento oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;

DATO ATTO CHE l'operatore economico Davide Maringìo è affidatario in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 per specifiche esigenze tecnico-operative strettamente connesse al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs 36/2023, che impone alla stazione appaltante di perseguire il migliore esito possibile dell'azione amministrativa in termini di qualità, tempestività ed efficienza e in particolare per le seguenti motivazioni:

- in funzione del precedente affidamento di censimento preliminare dell'Archivio ARPAS, l'operatore economico ha maturato una conoscenza approfondita dei soggetti produttori, delle caratteristiche archivistiche dei fondi, delle criticità organizzative e conservative. Tale conoscenza costituisce un elemento essenziale per garantire la continuità tecnica e metodologica nelle attività di riordino, descrizione e digitalizzazione e la corretta interpretazione del contesto archivistico;
- l'esecuzione del precedente servizio è risultata accurata, efficiente e oggettivamente verificabile;
- l'avvicendamento dell'operatore comporterebbe rilevanti inefficienze sotto il profilo organizzativo e funzionale, con un significativo allungamento dei tempi di avvio delle attività e un aggravio dei costi indiretti legati alla fase di acquisizione delle conoscenze e un aumento del rischio di errori tecnici e incoerenze metodologiche;

ATTESO CHE	l'operatore economico ha presentato idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36 /2023, tramite dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, nonché le esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
DATO ATTO CHE	che le verifiche sull'operatore Davide Maringìo per il possesso dei suddetti requisiti sono state effettuate con esito positivo sul FVOE 2.0 del portale dell'ANAC;
DATO ATTO CHE	che è stato acquisito e verificato il DURC n. INPS_49846538, attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, con scadenza validità al 08/07/2026;
DATO ATTO CHE	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

segunte **CIG BBCA90BCB2**;

ACQUISITA

la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;;

RITENUTO

ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice, per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO CHE

- che ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
- che trattandosi di contratto di importo superiore a 40.000,00 euro, vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO

che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è soggetto all'imposta di bollo in quanto di importo superiore ai 40.000 euro;

RITENUTO

di poter procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto in favore dell' operatore economico Davide Maringìò, codice fornitore 2496, con sede legale in San Giovanni Suergiu, Via Sant'Antioco n. 45, P. IVA 04059980922, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. d), mediante utilizzo della piattaforma SardegnaCAT, quale affidamento senza procedura di gara e senza negoziazione, per l'importo complessivo di **€ 70.000,00** iva esente (ai sensi dell'art. 1 c. da 54 a 89 L n. 190/2014 2014 così come modificato dalla L. n. 208 del 2015 e dalla L. n. 145 del 2018) e al netto della rivalsa Inps del 4%, alle condizioni indicate nella lettera di invito e nel capitolato speciale;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

CONSIDERATO il prospetto economico sintetico dell'appalto è il seguente:

CHE

A. Valore dell'appalto	€ 70.000,00
B. Rivalsa INPS (4%)	€ 2.800,00
C. Totale prospetto economico (A+B)	€ 72.800,00
Contributo ANAC	€ 35,00

DATO ATTO CHE che la spesa per il servizio in oggetto trova idonea copertura finanziaria sul Capitolo SC02.1141 "Prestazioni professionali Affari Generali", Titolo 1, Missione 01, Programma 03, di competenza dello scrivente servizio, di cui all'attuale Bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO CHE l'importo del servizio è pari a **€ 70.000,00** iva esente e si rende necessario impegnare sul Capitolo SC02.1141, "Prestazioni professionali Affari Generali", Titolo1, Missione 01, Programma 03, di cui all'attuale Bilancio di previsione 2026-2028, la somma di **€ 72.800,00** comprensivi della rivalsa Inps (4%) in favore dell'operatore economico Davide Maringìo;

DETERMINA

ART.1 **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. 36 del 2023, all'operatore economico Davide Maringìo, codice fornitore 2496, con sede legale in San Giovanni Suergiu, Via Sant'Antioco n. 45, P. IVA 04059980922 il servizio di Supporto al DEC e consulenza archivistica nell'ambito del progetto "Memoria e innovazione. Archivio digitale e spazi virtuali per l'ambiente e il territorio", per un importo complessivo pari a **€ 72.800,00**, come da preventivo, IVA esente e comprensiva degli oneri previdenziali (4% gestione separata INPS).

ART.2 **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 72.800,00, sul capitolo SC02.1141 Bilancio in corso, secondo la seguente ripartizione:

- annualità 2026 € 16.900,00;
- annualità 2027 € 33.800,00;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- annualità 2028 € 22.100,00.

ART.3 **DI DARE ATTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il CIG **BBCA90BCB2**.

ART.4 **DI STIPULARE** il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell'Arpa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1141	00.01.01.00	04/06/2026	SUPPORTO AL DEC E CONSULENZA ARCHIVISTICA/2026	16.900,00	Davide Maringìo	U.1.03.02.11.999	BBCA90BCB2
SC02.1141	00.01.01.00	01/01/2027	SUPPORTO AL DEC E CONSULENZA ARCHIVISTICA/2027	33.800,00	Davide Maringìo	U.1.03.02.11.999	BBCA90BCB2
SC02.1141	00.01.01.00	01/01/2028	SUPPORTO AL DEC E CONSULENZA ARCHIVISTICA/2028	22.100,00	Davide Maringìo	U.1.03.02.11.999	BBCA90BCB2

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1141	TOTALE
2026	16.900,00	16.900,00
2027	33.800,00	33.800,00
2028	22.100,00	22.100,00
TOTALE	72.800,00	72.800,00

Istruttore Pratica:

FRANCESCA COLLU



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA